

[1] 국유재산 소유권 확인 및 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제4조(수탁재산의 인수)에 따르면 국유재산의 위탁 통지를 받은 후에는 등기관 관련 서류 및 관련 공부를 종전 재산관리기관으로부터 인수하여야 한다고 되어 있고
 - 「같은 요강」 제7조(실태조사 방법)에 따르면 국유재산의 실태조사 시에는 부동산 등기사항 증명서 등 관련 공부를 확인하고 제공부와 재산 현황이 일치하는지를 조사하여야 한다고 되어 있음
 - 따라서, 국유재산을 인수한 후 실태조사 시 관련 공부를 확인하여 국가 소유가 아닌 재산은 소유권이 이전된 경위를 파악한 후 위탁해지 등을 실시하여 불필요하게 국유재산을 관리하는데 행정력을 낭비하지 않도록 하여야 함
- 그런데, 감사일 현재 서울동부지역본부, 서울서부지역본부 및 경기지역본부¹⁾에서 관리 중인 국유재산 90,510건의 관리 실태를 표본으로 점검한 결과

1) 2017년 3월 「대구경북지역본부 종합감사」에서는 대구광역시, 경상북도 소재 국유재산을 표본으로 점검하였고 이번 「국유재산 관리실태 특정감사」에서는 서울특별시 및 경기도 소재 국유재산 표본으로 점검하고 나머지 8개 지역본부는 앞으로 있을 지역본부 종합감사 시 점검 예정

i) 국유재산 인수일 이전 소유권이 제3자로 이전된 재산 관리 부적정

- 2013. 4. 15. ○○시로부터 인수한 서울서부지역본부 소관 ‘경기도 양주시 남면 신암리 △△-△(대, 631㎡)’ 소재 국유재산은
 - 1942. 1. 4. ‘매매, 회복에 의한 등기이전’을 등기원인으로 제3자 앞으로 소유권이 이전되어 위 토지는 등기부 등본 상 국가 소유 재산이 아닌데도
 - 2013. 10. 14., 2015. 12. 3., 2016. 8. 9. 총 3회에 걸쳐 실태조사를 실시하면서 계속 관리하고 있는 등
- [표 1] 및 [별표 1]과 같이 총 78건의 국유재산은 공사가 지방 자치단체 등으로부터 국유재산을 인수하기 전에 소유권이 이미 제3자 앞으로 이전되었는데도 국유재산으로 관리하고 있는 사실이 있음

[표 1] 국유재산 인수일 이전 소유권이 제3자로 이전된 재산 현황

(단위 : 건)

구 분	합 계	서울동부지역본부	서울서부지역본부	경기지역본부
-----	-----	----------	----------	--------

“기재 생략”

ii) 국유재산 인수일 이후 소유권이 제3자로 이전된 재산 등 관리 부적정

(가) 종전 재산관리기관에서 소유권 이전서류 교부 등

- 2012. 12. 14. ○○시로부터 인수한 경기지역본부 소관 ‘경기도 용인시 처인구 백암면 박곡리 △△△(전, 830㎡)’ 국유재산은

- 2012. 12. 17. 매매를 원인²⁾으로 피대부자인 제3자(○○○) 앞으로 소유권이 이전되어 현재 국가 소유 재산이 아닌데도 ○○시에서 ○○○과 既 체결하였던 대부계약³⁾을 승계 한 후
- 2013. 5. 13., 2014. 3. 6., 2016. 2. 18. 총 3회에 걸쳐 실태조사를 실시하면서 관리하던 중 2017. 7. 5.에서야 소유권 이전사실을 확인하고 조치를 취하였으며
- 2011. 6. 30. ○○시로부터 인수한 경기지역본부 소관 '경기도 용인시 처인구 마평동 △△△-△(하천, 432m²)' 소재 국유재산은
 - 2012. 6. 5. 원고 ○○○으로 부터 소유권말소등기소송(◇◇◇◇◇◇ 지방법원 △△△가단 △△△△△△)이 제기되어
 - 2013. 1. 16. 소유권말소소송에서 '국가 소유로 되어 있는 소유권 보존등기를 말소하라'는 내용의 화해권고 결정을 받아들여⁴⁾ 2013. 2. 9. 판결이 확정되었는데도 위탁해지를 하지 아니하고 2013. 6. 7. 실태조사를 실시하는 등 관리하였고

2) 등기소에 소유권 이전 관련 서류 열람 및 ○○시 감사팀에 확인한 결과 종전 재산관리기관인 ○○시에서 매각대금 수령 후 소유권 교부한 것으로 확인하였으며 ○○시가 해당 토지 매각대금 49,385,000원의 77%인 38,026,450원을 국고로 귀속시키고 23%인 11,358,550원을 시(15.3%, 7,555,905원) 및 도(7.7%, 3,802,645원) 교부금으로 귀속시킨 사실이 있어 공사 명의로 국고에 귀속시켜야 하는지 여부를 경기지역본부에서 처리하도록 함

3) 본건 국유재산 외 2필지(○○도 ○○시 ○○구 ○○면 ○○리 △△△-△ 및 △△△-△)를 포함하여 총 3필지를 일괄하여 대부계약 승계 처리 함(인수 당시 대부료 266,540원)

4) 원고가 해당 토지는 일제강점기에 원고 ○○○의 선대가 사정받아 원시 취득한 토지이므로 국가의 소유권 보존등기가 원인무효이므로 말소되어야 한다고 주장하였고 구 부동산등기부등본 및 제반 사정을 비추어 볼 때 원고의 선대가 취득한 것으로 볼 수 있어 법원의 화해권고 결정에 이의하여 판결을 구한다 하더라도 법원이 동일한 판단을 할 것이므로 화해권고 결정을 수용하는 것으로 검찰청의 소송 지휘를 받아 화해권고 결정 수용

- 이후 2014. 1. 14. 수용을 원인으로 ○○도로 소유권이 이전⁵⁾ 되었음에도 해당 사실을 알지 못한 채 계속 관리하는 등

□ [표 2] 및 [별표 2]와 같이 총 40건의 국유재산은 공사에서 인수일 이후에 종전 재산관리기관에서 소유권 이전 서류를 교부 하였거나 지방자치단체가 ○○청과 무상귀속 협의 후 소유권 이전 및 소송패소로 소유권이 이전되는 등 제3자 앞으로 소유권이 이전되었는데도 국유재산으로 관리하고 있는 사실이 있음

[표 2] 국유재산 인수일 이후 소유권이 제3자로 이전된 재산 현황

(단위 : 건)

구 분	합 계	서울동부지역본부	서울서부지역본부	경기지역본부
“기재 생략”				

(나) 중복등기 재산

□ 2007. 4. 3. ○○○○시로부터 인수한 서울동부지역본부 소관 ‘경기도 남양주시 진접읍 부평리 △△△-△(도로, 81㎡ 및 답 603평)’ 소재 재산은

- 국가 외에도 개인(○○○) 앞으로 소유권 보존등기가 되어 있는 중복등기⁶⁾ 재산으로

5) 해당 토지 수용 당시, ○○도에서 □□지방법원에 금13,239,000원을 공탁(사건번호 △△△△ 금제△△△호) 하였으나 판결에 따라 국가의 소유권 등기를 말소하여야 하므로 국가(공사)는 공탁금 수령 대상 아님

6) 소유권 보존 관련 중복등기

소재지	지목	면적	접수일	등기원인	소유자
“ 기재 생략 ”					

- 국 소유임이 불분명 함에도 관련 내용에 대한 확인 및 중복등기 말소 신청⁷⁾ 등의 조치 없이 2007. 4. 10. 이후 총 6차례 실태조사를 실시하면서 관리하는 등

□ [표 3]과 같이 총 6건의 재산은 중복등기 되어 있는데도 별도의 조치 없이 관리하고 있는 사실이 있음

[표 3] 중복등기 재산 명세

(단위 : m²)

순번	소관부점	인수일	소재지	지목	면적
----	------	-----	-----	----	----

“기재 생략”

7) 중복등기는 「중복등기의 정리에 관한 사무처리지침」(대법원 등기예규 제1431호)에 따라 관할등기소에 중복등기 정리를 신청하고 관할등기소의 회신을 받는 것이 타당함

(다) 대장 이중등록 및 대장 미정리

- 2011. 12. 28. ○○○○시로부터 인수한 서울동부지역본부 소관 '경기도 남양주시 일패동 860-7(임야, 136㎡)'은 2013. 7. 1. '경기도 남양주시 일패동 산53(임야, 99㎡)'에서 '경기도 남양주시 일패동 860-7(임야, 136㎡)'으로 등록전환 되었는데도
 - 담당자는 국유재산 지번만 정정하고 면적을 정정하지 않고 있던 중 위 국유재산이 '○○○동 매립장' 사업부지에 편입되어 ○○○○시로부터 손실보상 협의요청을 받고
 - 2015. 2. 3. 매각승인을 받아 전체 면적을 매각하였으나 국유재산관리시스템(국유 BPM) 내에는 37㎡의 면적을 미정리 하였으며
- 2009. 9. 3. ○○○○시로부터 인수한 서울동부지역본부 소관 '경기도 남양주시 별내동 △△△△△(하천, 368㎡)' 소재 국유재산은 관리청 변경등기를 누락⁸⁾하고 2009. 9. 4., 2010. 10. 7., 2012. 3. 7. 총 3회에 걸쳐 실태조사를 실시하고 관리하던 중
 - 2012. 10. 15. 총괄청에서 용도폐지를 이유로 재인수하였으나 이전 인수사실을 확인하지 않아 이중으로 대장에 등록하고 2012. 10. 18. 실태조사를 재차 실시한 후 2012. 10. 26. 관리청 변경등기를 했으며
 - 2012. 10. 23. 한국토지주택공사로부터 해당 토지가 남양주 별내지구 택지개발사업에 편입됨에 따라 손실보상 요청을 받고는

8) 당시 담당자는 2009. 9. 7. 전산상으로 관리청 변경등기 처리하였으나 실제 관리청 변경등기는 되지 않았음

- 2012. 10. 25. 국유재산 처분 승인을 받아 2012. 10. 31. 손실 보상 계약 체결 및 매각대금⁹⁾을 수령하고 같은 날 소유권 이전 관련 서류를 신청하여 교부하는 등 업무처리를 하였으나

△ 이중으로 인수처리 된 대장에 대하여는 별도의 조치를 취하지 않아 이미 매각이 완료되어 실태조사 할 필요가 없음에도 2016. 9. 28. 다시 실태조사를 하는 등

○ [표 4]와 같이 총 6건의 국유재산은 이중으로 대장을 등록·관리 하고 있거나 매각 후 전체 대장 중 일부 대장을 정리하지 않은 상태로 그대로 두고 있는 사실이 있음

[표 4] 국유재산 이중등록 및 대장 미정리 명세

(단위 : m²)

순번	소관부점	인수일	소재지	지목	면적	비고
----	------	-----	-----	----	----	----

“기재 생략”

9) 손실보상 당시 국유재산 38필지에 대하여 37,18,869,500원의 손실보상금액이 산정되었으며 ‘○○도 ○○○시 ○○○동 △△△-△△’에 대한 손실보상금액은 566,865,000원임

< 조치할 사항 >

- ◇ 서울동부지역본부장은 국유재산 인수일 이전에 제3자로 소유권이 이전된 6건에 대하여 위탁해지 처리하고 인수일 이후 제3자 앞으로 소유권이 이전된 23건에 대하여 소유권 이전 경위를 파악하여 적절한 조치를 취하며
 - 중복으로 소유권 등기되어 있는 재산 3건에 대하여 중복등기 정리신청을 하고 국유재산관리시스템에 이중등록했거나 미정리한 4건에 대하여 대장을 정리하며
- ◇ 서울서부지역본부장은 국유재산 인수일 이전에 제3자로 소유권이 이전된 32건에 대하여 위탁해지 처리하고 인수일 이후 제3자 앞으로 소유권이 이전된 10건에 대하여 소유권 이전 경위를 파악하여 적절한 조치를 취하며
 - 중복으로 소유권 등기되어 있는 재산 1건에 대하여 중복등기 정리신청을 하고 국유재산관리시스템에 미정리한 1건에 대하여 대장을 정리하며
- ◇ 경기지역본부장은 국유재산 인수일 이전에 제3자로 소유권이 이전된 40건에 대하여 위탁해지 처리하고 인수일 이후 제3자 앞으로 소유권이 이전된 7건에 대하여 소유권 이전 경위를 파악하여 적절한 조치를 취하며

< 조치할 사항 >

- 중복으로 소유권 등기되어 있는 재산 2건에 대하여 중복등기 정리신청을 하고 국유재산관리시스템에 미정리한 1건에 대하여 대장을 정리하시기 바라며,
- ◇ 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 국유재산 관리 업무를 철저히 하고 직원 직무 교육을 실시하시기 바람. (시정)

[별표 1] 국유재산 인수일 이전 소유권이 제3자로 이전된 재산

(단위 : m²)

순번	소관부점	소재지	지목	면적	인수일	이전일	이전사유	소유자
----	------	-----	----	----	-----	-----	------	-----

“기재 생략”

[별표 2] 국유재산 인수일 이후 소유권이 제3자로 이전된 재산

(단위 : m²)

순번	소관부점	소재지	지목	면적	인수일	이전일	이전사유	현소유자	비고
----	------	-----	----	----	-----	-----	------	------	----

“기재 생략”